



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000262/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez -constituído así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN- a fin de tratar el expediente caratulado: **"SANABRIA, MARÍA ROSA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000262/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 53, contra la sentencia de fs. 42/48.

El recurso se concede a fs. 54 y vta., a fs. 58/60 expresa agravios la demandada, y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 63.



II-) Que la demandada alude a la aplicación de la ley 26417, considera agravante las pautas de movilidad fijadas para los años 2007, 2008 y 2009, el ajuste ordenado para el período 1995/1997 y la tasa de interés activa condenada. Hace reserva del caso federal.

III- Que la actora, beneficiaria de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 24241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a-quo* hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta, hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso que a partir el 1-4-1995 se apliquen las pautas de movilidad de acuerdo con la evolución del AMPO y hasta tanto el Congreso de la Nación cumpla con el mandato asignado ("Tumini" y "Tulli").

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que los agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de las apelaciones deducidas en autos.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000262/2009/CA1

V- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, y pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal



efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por la Sra. Jueza de Cámara, y por el Sr. Juez de Cámara Subrogante por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MÍ
HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ
SECRETARIO**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000262/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 21 de marzo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia y pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839 (cfr. ley 26939, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ HÉCTOR RAÚL FERNÁNDEZ SECRETARIO

